

RESOLUCIÓN N° : 0039-2025/CC1-ST
EXPEDIENTE : 2848-2024/CC1
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES ANDINOS (ASOCIACIÓN)
DENUNCIADOS : SCOTIABANK PERÚ S.A.A. (BANCO)
CENCOSUD PERÚ S.A. (CENCOSUD)
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.
(CAJA)
MATERIAS : DESACUMULACIÓN DE EXPEDIENTE
ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO

Lima, 31 de enero de 2025.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 22 de diciembre de 2024, la Asociación interpusieron una denuncia contra el Banco, Cencosud y la Caja por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)¹, señalando lo siguiente:
 - (i) Señala que accedieron a la página web de los proveedores denunciados carece de una Razón Social, al igual que no se encontraría implementado el Registro Único de Contribuyentes (RUC) por lo que imposibilitaría a un consumidor a hacer uso del libro con conocimiento del proveedor que se encuentra brindando el servicio.
 - (ii) Consideran que, no se estaría respetando el artículo 5 de Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código (en adelante, el Reglamento).
2. El denunciante solicitó, en calidad de medida correctiva, que: (i) se imponga la máxima multa a las denunciadas; (ii) se implemente un libro de reclamaciones adecuado en las páginas web; y (iii) en base al Convenio de Cooperación Interinstitucional del 25 de julio de 2024, se pueda tener una participación en las multas correspondientes al 50%. Asimismo, solicitaron el pago de las costas y costos del procedimiento,

II. ANÁLISIS

Sobre la desacumulación de pretensiones

3. El 9 de agosto de 2023, el Pleno de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) acordó delegar a la Secretaría Técnica la facultad de acumular expedientes administrativos –que incluye, además, su desacumulación, según corresponda–. En ese sentido, atendiendo a los hechos denunciados, corresponde evaluar si las pretensiones planteadas en el procedimiento deben ser analizadas en un único procedimiento o si, por el contrario, deben ser desacumuladas.

Publicado el 2 de setiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.

4. El Código no ha recogido dentro de sus disposiciones de carácter procedimental, el tratamiento de la desacumulación. No obstante, ello, tanto el Código² como Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS, norma publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de enero de 2019 (en adelante, el TUO de la LPAG)³, han establecido la aplicación de normas supletorias para los aspectos no previstos en sus disposiciones, siempre que resulten compatibles con la naturaleza y fines del procedimiento administrativo.
5. En ese contexto, el artículo 160 del TUO de la LPAG establece la facultad que tiene la autoridad responsable de la instrucción para disponer, mediante resolución irrecurrible, la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión⁴.
6. Del mismo modo, el artículo 84 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos, establece que hay conexidad cuando se presentan elementos comunes entre distintas pretensiones o, por lo menos, afines a ellas⁵.
7. Sin perjuicio de ello, el numeral 127.3 del artículo 127° del TUO de la LPAG dispone que puede acumularse en un solo escrito más de una petición, siempre que se trate de asuntos que permitan tramitarse y resolverse conjuntamente. Así, cuando no existiere conexión o compatibilidad entre las pretensiones planteadas, se deberá emplazar al administrado para que presente peticiones por separado, bajo apercibimiento de proceder –de oficio– a sustanciarlas individualmente, si fueran separables, o en su defecto, a disponer el abandono del procedimiento.
8. Lo expuesto anteriormente guarda relación con el criterio adoptado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor a través de la Resolución N° 1061-2024/SPC-INDECOPI del 15 de abril de 2024, mediante la cual el superior jerárquico señaló que, cuando las pretensiones contenidas en un mismo escrito de denuncia no presenten conexidad entre ellas, deben ser tramitadas por separado, esto es, en expedientes distintos.

² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicada el 30 de diciembre de 2016
Artículo 106°.- Procedimientos a cargo del Indecopi
(...)

De manera supletoria, en todo lo no previsto en el presente Código y en las disposiciones especiales, es aplicable a los procedimientos administrativos anteriormente señalados, la Ley núm. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

³ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, publicado el 25 de enero de 2019

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes

1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.

⁴ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, publicado el 25 de enero de 2019

Artículo 160.- Acumulación de Procedimientos

La autoridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los administrados, dispone mediante resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión.

⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL**, aprobado por RESOLUCIÓN MINISTERIAL 010-93-JUS y publicado el 22 de abril de 1993

Artículo 84.- Conexidad

Hay conexidad cuando se presentan elementos comunes entre distintas pretensiones o, por lo menos, elementos afines en ellas.

9. En el presente caso, del escrito presentado el 22 de diciembre de 2024, se advierte que si bien estos dan cuenta de presuntas infracciones similares, lo cierto es que las pretensiones planteadas se encuentran dirigidas a tres (3) personas jurídicas distintas que no guardan conexidad entre ellos, pues los hechos cuestionados se presentarían en tres (3) páginas web diferentes; por lo que deben ser tramitadas por separado, y en expedientes distintos.
10. Así pues, en el presente caso, de la revisión del escrito de denuncia, se ha verificado que los hechos cuestionados son los siguientes:

El Banco:

- (i) No contaría con un Libro de Reclamaciones acorde con la forma y condiciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, puesto que no se visualizaría la Razón Social, además del RUC en la página web.

Cencosud:

- (ii) No contaría con un Libro de Reclamaciones acorde con la forma y condiciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, puesto que no se visualizaría la Razón Social, además del RUC en la página web.

La Caja:

- (iii) No contaría con un Libro de Reclamaciones acorde con la forma y condiciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento, puesto que no se visualizaría la Razón Social, además del RUC en la página web.

11. Así pues, una evaluación de los hechos denunciados se advierte que se estaría denunciando a tres (3) personas jurídicas distintas que mantienen páginas web distintas.
12. En efecto, si bien se debe de tener en cuenta que se trataría de una sola conducta infractora que corresponden a la no adecuación del Libro de Reclamaciones conforme a la normativa vigente, lo cierto es que no se estaría denunciando ante el mismo proveedor, por lo que no existe justificación para que la autoridad administrativa evalúe las pretensiones planteadas en un único procedimiento
13. En consecuencia, en tanto no se ha verificado la existencia de conexidad entre los proveedores denunciados conforme a los hechos materia de denuncia, corresponde desacumular las pretensiones planteadas de manera conjunta en el Expediente N° 2848-2024/CC1.

III. RESUELVE:

PRIMERO: desacumular las pretensiones planteadas de manera conjunta en el Expediente N° 2848-2024/CC1, en la medida que no existe conexidad entre los proveedores denunciados conforme a los hechos denunciados; siendo que el presente procedimiento administrativo sancionador continuará la tramitación de la denuncia interpuesta por la Asociación de Consumidores Andinos contra Scotiabank Perú S.A.A.

SEGUNDO: informar a la Asociación de Consumidores Andinos que la denuncia interpuesta en contra de Cencosud Perú S.A. será tramitada en un procedimiento administrativo distinto al recaído en el presente expediente, en consecuencia, se solicitarán los requisitos de admisibilidad correspondientes, previstos en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General; así como en el Decreto Supremo N° 085-2010/PCM, Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi; y, en la Directiva 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva Única que Regula los Procedimientos de Protección al Consumidor Previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

TERCERO: informar a la Asociación de Consumidores Andinos que la denuncia interpuesta en contra de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Cencosud Scotia Perú S.A.A. será tramitada en un procedimiento administrativo distinto al recaído en el presente expediente, en consecuencia, se solicitarán los requisitos de admisibilidad correspondientes, previstos en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; así como en el Decreto Supremo N° 085-2010/PCM, Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi; y, en la Directiva 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva Única que Regula los Procedimientos de Protección al Consumidor Previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: requerir a la Asociación de Consumidores Andinos para que, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la notificación en su bandeja de correo electrónico, efectúe la confirmación de recepción de la notificación remitida por este despacho a su correo electrónico, de conformidad con el segundo párrafo del numeral 4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, bajo apercibimiento de rehacer el acto de notificación y notificarle conforme al numeral 1 del artículo 20 del citado cuerpo normativo.

Firmado digitalmente por:
ROA QUISPE DE SÁNCHEZ Magda Eveling
FAU 20133840533 hard
Fecha: 31/01/2025 18:26:44-0500

EVELING ROA QUISPE
Secretaria Técnica
Comisión de Protección al Consumidor 1

VMO/CBC